

Topic - राज्य के नीति निर्देशक तत्व / Directive Principles of state policy

↳ भाग = 4

↳ Article - 36 - 51

↳ प्रेरित → आयरलैंड के संविधान से।

उद्देश्य → कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना।

Purpose → To establish a welfare state.

Note → DPSP न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। इन्हें वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है। DPSP cannot be enforced by the Court. They do not have legal power.

↳ DPSP उद्यम पर सजा का प्रावधान नहीं है।

के.टी.शाह → DPSP ऐसा बैंक है जो बैंक की सुविधानुसार अदा किया जाता है। DPSP is a cheque that pays at the bank's conveniences.

पी.ओ.आस्टिन → DPSP को संविधान की आत्मा कहा। Soul of the Constitution.

डॉ. भीमराव अम्बेडकर → DPSP भारत के संविधान की अनोखी विशेषता कहा - [DPSP called a unique feature of the Indian Constitution.]

Note - संसद को कानून बनाने समय DPSP को ध्यान में रखना चाहिए।

Article - 36 - राज्य की परिभाषा [Definition of state.]

Article - 37 - DPSP किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। ये बाध्यकारी नहीं हैं। [DPSP be enforced by any court. This is not debatable]

↳ संसद को अधिकार है कि वह DPSP में संशोधन कर सकती है। [The Parliament has the right to amend the DPSP]

Article - 38 (1) राज्य का कर्तव्य है कि वह लोगों के तत्पर सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय प्रत्येक व्यक्ति के सुनिश्चित करे। [It is the duty of the state to ensure social, economic and political Justice to the People]

Article-39 - राज्य समान कार्य के समान वेतन देगा।
[Equal pay for equal work.]

Article-39(क) - सभी को समान रूप न्याय तथा आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों को निशुल्क विधायक सहायता।
[Equal justice to all and provision of free legal aid to economically weak persons]

Article-39(ख) - स्त्री एवं पुरुषों को समान कार्यों के लिए समान वेतन

Article-40 - ग्राम पंचायतों का गठन [Formation of gram panchayats]

Article-41 - सभी नागरिक अपनी योग्यता के अनुसार रोजगार व शिक्षा पा सकें। [All citizens can get employment and education according to their ability]

Article-42 → कार्य करने की न्याय संगत एवं मानवीय दशाएं।
[Just and humane conditions of work]

↳ स्त्रियों को प्रसूति सहायता [Maternity help to women]

Article-43 कृषि और उद्योगों में लगे सभी मजदूरों को जीवन निर्वाह के लिए उचित मजदूरी मिल सके।

Article-43(क) - कर्मचारियों को औद्योगिक संस्थानों के प्रबन्धन में भागीदार बनाया जा सके। [Employees can be made partners in the management of Industrial Institutions]
↳ 42 वें संविधान संशोधन - 1976 द्वारा जोड़ा

Article-43(ख) - राज्य सार्वजनिक समितियों का गठन।
↳ 97 वां संविधान संशोधन - 2011 द्वारा जोड़ा।

Article-44 - समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code)
↳ लागू - गोआ सबसे पहले

Article-45 - 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारम्भिक बाल्यावस्था देख-रेख और शिक्षा का अधिकार [Right to early childhood care and education for children below the age of 6 years.]

Article - 46 → (50) तथा (51) के आर्थिक एवं सांसाणिक विकास का प्रबन्धन
अनुसूचित जाति → अनुसूचित जनजाति

Article - 47 → नशीले पदार्थों पर रोक [Prohibition on narcotic
Substances]

Article - 48 → कृषि एवं पशुओं की सुरक्षा [Protection of agricult-
ure and Animals]

Article - 48 (क) - पर्यावरण संरक्षण तथा वन और वन्यजीवों की
सुरक्षा [Protection Environment and forest, wild life]

→ 42 वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया।

Article - 49 राष्ट्रीय एवं ऐतिहासिक स्मारकों की रक्षा।
[Protection of National and Historical monuments]

Article - 50 - कार्यपालिका एवं न्यायपालिका को अलग करना।
[Separation of executive and judiciary]

Article - 51 - अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा तथा भारत की
विदेश नीति से सम्बन्धित निर्देशक तत्व।
[Directive Principles related to International peace and
Security and India's foreign policy.]